

1500225-25.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2031906/2022 - DEL.POL.ARAÇOIABA DA SERRA, 22808511 - DEL.POL.ARAÇOIABA DA SERRA, 104/22/501 - DEL.POL.ARAÇOIABA DA SERRA, 2031906 - DEL.POL.ARAÇOIABA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Alto da Boa Vista, Sorocaba - 18087-080 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA - INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital

1500225-25.2022.8.26.0567 Controle nº 2022/000107 Iniciais: LASG

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2031906/2022 - DEL.POL.ARAÇOIABA DA SERRA, 22808511 - DEL.POL.ARAÇOIABA DA SERRA, 104/22/501 - DEL.POL.ARAÇOIABA DA SERRA, 2031906 - DEL.POL.ARAÇOIABA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS RIBEIRO DE SÁ e outro

Processo Digital

Réu Preso

Aos 23 de março de 2022, às 14h30min, esteve presente na videoconferência da 2ª Vara Criminal, da Comarca de Sorocaba, a MM. Juíza de Direito, Dra. MARGARETE PELLIZARI; comigo Escrevente de seu cargo, ao final nomeado e firmado, bem como o Promotor de Justiça, Dr. JOSÉ JÚLIO LOZANO JÚNIOR, a Defesa, Dr. EVERTON WILLIAM DA SILVA GONÇALVES - OAB/SP 393.239, o réu Alan Gomes Teles, as testemunhas Jordan Santos da Silva e Adriano Alves - arroladas pela acusação e Janete Sena Pinto e Tiago Antunes Victor - arroladas pela defesa.

ANTES DO INÍCIO DA AUDIÊNCIA, o réu foi entrevistado de forma reservada pelo seu defensor seguindo as Recomendações nº 62/2020 e 313/2020 do CNJ e o Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams, sendo a mídia disponibilizada neste termo conforme prevê o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Ainda, devido a instabilidade na rede de internet, os depoimentos serão gravados de forma individual e identificados, para que não haja o risco de perda de toda gravação caso a solenidade seja gravada apenas em um arquivo. Por fim a presente audiência foi realizada com a devida

anuência das partes, sendo também as testemunhas qualificadas nos termos do artigo 147 das NSCGJ.

INICIADOS OS TRABALHOS, foram inquiridas as testemunhas de acusação presentes e, antes do interrogatório foi assegurado ao acusado o direito de entrevista reservada com o seu Defensor (artigo 185, § 2º do Código de Processo Penal), inclusive em meio virtual, bem como do seu direito de permanecer calado e não responder às perguntas que lhe forem formuladas e, em seguida, a Meritíssima Juíza de Direito fez ao acusado as observações determinadas no artigo 186 e 187, § 1º do Código de Processo Penal, respondendo ele às perguntas a respeito da sua qualificação. Depois de cientificado da acusação, passou o réu a ser interrogado de acordo com os artigos 187, § 2º, incisos I a VIII e 188 do Código de Processo Penal.

A Defesa desistiu da oitiva das testemunhas arroladas, o que foi homologado por este Juízo.

Encerrada a instrução processual e em não havendo mais provas a serem produzidas, debateram a causa e, em síntese, o representante do MP requereu, tendo em vista as contradições dos depoimentos dos policiais nesta solenidade, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da lei de drogas, com a expedição de alvará de soltura para o acusado. A Defesa reiterou a manifestação ministerial.

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. ALAN GOMES TELES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta na inicial, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 13h40, na Rua Saturnino Ferreira da Silva, nº 338, centro, Araçoiaba da Serra/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 12 porções de cocaína e 02 porções de cocaína, na forma de crack, assim como vendeu para Douglas Ribeiro de Sá 02 porções de crack, todos os entorpecentes totalizando o peso líquido de 12g (doze gramas) de cocaína e 01g (um grama) de crack, conforme auto de constatação de fls. 11/12, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Foram juntados aos autos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 03/05), Termos de Depoimento e Interrogatório (fls. 06, 08, 13/14 e 28/29), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09/10), Laudo de Constatação (fls. 11/12), Pesquisa Processual (fls. 45/46), Certidão de Distribuições Criminais (fl. 50), Certidão de Distribuições Infracionais (fl. 61), Folha de Antecedentes (fl. 96) e Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 189/191). Oferecida a denúncia (fls. 90/94), o réu foi notificado (fl. 166) e apresentou defesa preliminar (fls. 144/151), após o que a inicial acusatória foi recebida (fls. 156/158, item "1"). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e o réu interrogado ao final. Vieram debates orais, conforme teses reduzidas a termo. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada. O material apreendido (fls. 09/10), foi submetido à prévia constatação (fls. 11/12) e a exame químico-toxicológico (fls. 189/191), sendo que a perita subscritora do laudo concluiu que se tratava mesmo de 12 (doze) porções de cocaína, com peso líquido de 12g (doze gramas), e outras 04 (quatro) porções da mesma droga, na forma de crack, com massa líquida total de 301g (um grama). No entanto, os indicativos iniciais de que o réu estava comercializando drogas não se confirmaram. Mais certo, é que a droga se destinava ao consumo do réu. O policial militar Jordan Santos da Silva contou que, em patrulhamento com seu colega de farda pela região do local dos fatos, avistaram Alan e Douglas realizando a troca de entorpecentes e dinheiro e, ao avistarem a viatura tomaram direções diferentes. Após a abordagem, localizaram próximo de um poste 12 (doze) eppendorff's contendo cocaína e 02 (duas) "pedras" de crack, em local onde Alan se dirigiu. Efetuada revista pessoal, com Alan localizaram apenas dinheiro (R\$ 190,00), já com Douglas um montante de R\$ 202,00 (duzentos e dois reais). Ao interrogá-los, Alan negou o tráfico. Douglas também negou. Durante revista minuciosa já na Unidade Policial foram localizados com Douglas mais 02 (duas) "pedras" de crack. No mesmo sentido o depoimento do

também policial militar Adriano Alves. O réu, por fim, negou a prática do crime na fase policial (fls. 28/29) e em Juízo alegando que estava saindo da lanchonete "Esquinão" quando foi abordado pelos policiais militares, sendo encontrados consigo doze eppendorff's com cocaína e a quantia de cento e noventa reais. Alega ser dependente de cocaína e que comprou para seu consumo. Nega o porte das "pedras" de crack. Quanto ao dinheiro encontrado, disse que era proveniente do seu trabalho de ajudante. Assim, não existem provas de que realmente o réu estivesse comercializando drogas. Portanto, de rigor a desclassificação para o delito descrito no artigo 28, da Lei de Drogas. Fixo a pena de advertência sobre os efeitos da droga, que será feita nesta oportunidade. Isto posto, e pelo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR o réu ALAN GOMES TELES, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos da droga, como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, que foi efetuada nesta oportunidade, razão pelo qual JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência. A quantia apreendida, deverá ser devolvida para o réu. Custas na forma da lei. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Providencie-se o necessário."

O réu Alan e sua Defesa foram devidamente intimados da presente sentença, tomando ciência e acabaram neste ato manifestando o interesse em renunciar do prazo recursal.

Consigno que o presente termo foi disponibilizado às partes presentes e estas manifestaram concordância com seu teor (cf. artigo 17, inciso IV, § 2º da Resolução nº 329/2020 do CNJ).

Este processo é digital, ficando consignado que o termo de audiência foi assinado eletronicamente apenas pela juíza, saindo as partes cientes. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_, LUIZ AUGUSTO SERAFIM GHION, Escrevente Técnico Judiciário, o digitei e subscrevi.

M.P.:

DEFESA:

RÉU: